

Mantenimiento de los bienes comunales

Como hemos comentado, el mantenimiento y cuidado de los bienes comunes de la comunidad de villa y tierra, constituía la mayor carga de trabajo para el concejo. Para preservar las tierras del concejo se debía dejar una linde o paso ancho entre las tierras concejiles y las particulares. De esta forma se buscaba impedir la enajenación de tierra concejil por parte de los agricultores *“porque por experiencia se habían apropiado de mucha parte de las concejiles, poniéndolas en su propiedad”*.¹ Estas tierras concejiles, podrían ser aradas por cualquier vecino, siempre que éste “pechara”² por ellas. Durante tres años, este tendría derecho a ararla, sin que ningún otro pudiera hacerlo. Si por el contrario la tierra no se arase durante tres años, esta pasaría a otro agricultor. A estas tierras concejiles, se les llamaba oraños y en octubre de cada año los vecinos las declaraban, haciendo el pago correspondiente al concejo.³ El derecho de labranza de estas tierras no podía ser heredado.

Los corrales que estaban diseminados en los términos de la jurisdicción se construyeron sobre terrenos concejiles y el concejo se encargaba de aderezarlos para que luego las ovejas pudieran dormir en ellos. El municipio iba dando licencia a los ganaderos para que pudieran añadir su corral a los ya existentes, así se formaron las corralizas que conocemos en la actualidad. Ejemplos de todo ello, los encontramos en 1672⁴ cuando el concejo daba licencia a Pedro Ruiz para hacer corrales en una corraliza llamada los cotos. En 1694⁵ es Gregorio Muñoz el que obtiene la correspondiente licencia para hacer la pared de un corral que contaba con 163 pies de hueco en la majada de Valdecerdoño. Ese mismo año, se le dio otra licencia a Blas Pinedo, vecino de Fombellida, para fabricar un corral de campo que albergara ganados en el sitio que llamaban de las Majadillas. Una de las últimas licencias concedidas es la que en 1738⁶ se le concedió a Fernando Bocos para que levantara un corral junto a los ya construidos en la majada que llamaban de Aniceto. En 1799⁷ el concejo seguía ordenando que ninguna persona hiciera corrales en los montes concejiles, ni en terreno de la comunidad, sin haber obtenido licencia expresa del ayuntamiento, perdiéndolos si no lo hicieran.

El concejo también tenía que dar licencia para poder fabricar colmenares en terrenos comunales, así como para poder construir pajares en las eras.⁸

El concejo se encargaba de repartir los bienes comunales, para su aprovechamiento, así ocurría con las suertes de leña de los montes, por las que los vecinos pujaban, para hacerse con su aprovechamiento, pagando una cantidad al Ayuntamiento. Todos los vecinos tenían derecho a coger una cantidad de leña de los montes a lo largo del año, pero había otros que pagaban por la leña a mayores que sacaban, eran personas que se habían especializado en la obtención de carbón a partir de la leña del monte, aumentando con ello sus ingresos.

¹ ADPVA: CC, 13, 273.

² Pechar era la acción de pagar impuestos. Los pecheros eran los vecinos obligados a pagar impuestos. Esta obligación le correspondía a toda la comunidad, menos a nobles, hidalgos y eclesiásticos.

³ ADPVA: CC, 13, 26.

⁴ ADPVA: CC, 11, 244.

⁵ ADPVA: CC, 12, 255.

⁶ ADPVA: CC, 13, 264.

⁷ ADPVA: CC, 11, 273.

⁸ ADPVA: CC, 12, 255. (1683). Licencia a Miguel de la Fuente, vecino de Fombellida para fabricar un pajar en las eras sin perjuicio de partes.

Al igual que el concejo repartía, las partes de monte de donde obtener leña, también repartía otros bienes como lo que llamaban “parizones”, que era el lugar perteneciente al concejo, destinado a cobijar a los corderitos en los primeros días de su vida, antes de salir a pastar con las demás ovejas. Cada año, los dueños del ganado se juntaban 15 días antes de que las ovejas dieran a luz y se repartían estos parizones del concejo según los rebaños que hubiera. Estos “parizones” se repartían todos los años “a suertes”, entre los ganaderos de la población. El reparto se hacía en los primeros domingos del mes de febrero.⁹ Se tienen noticias documentales de esta tradición desde el año 1672¹⁰ y en 1733¹¹ se decía que había personas que araban en parajes que hacían mucho daño, como cañadas, abrevaderos y parizones. Esta costumbre se mantuvo, al menos hasta el año 1756.¹²

El concejo también sacaba provecho de los “correntíos” del término, así se llamaba a las zonas limítrofes entre términos, por las que solían pasar arroyos e incluso ríos. En una sentencia de delimitación de términos de 1484¹³ ya se habla del correntío que separaba las villas de Piñel de Arriba y Castroverde, éste estaba situado entre un montecillo que tenía la villa de Piñel y el monte del Verdugal situado en Castroverde. El concejo instaba a los vecinos a que fueran a estas zonas de nadie a recoger leña o “lámparas”,¹⁴ cuando no se quería que se tomaran de los montes del término, así ocurrió el día de Corpus Cristi, de 1672¹⁵ en el que las autoridades instaban a la población a coger estos adornos de los correntíos que tenía la villa en Fombellida, Torre y Villaco sin excederse bajo pena. De esta forma se aprovechaban estas zonas y se posibilitaba su limpieza, evitando la proliferación de alimañas. De igual manera, en 1732,¹⁶ se cerraron los montes de los términos, dando suertes de leña sólo en ciertos correntíos, como el de la Revilla, situado en el monte de Abajo.

Protección de los bienes comunales

El concejo tenía que velar por el mantenimiento de los bienes comunales y para ello, amenazaba y castigaba a los vecinos que se quisieran apropiarse o hacer mal uso de ellos. En el antiguo régimen, la agricultura sólo podía responder al incremento de población con la extensión de los cultivos, por lo que las roturaciones se llevaron a cabo de forma legal e ilegal. En 1784¹⁷ el concejo se hacía eco de las quejas que hasta él, habían llevado los ganaderos sobre la codicia que habían alcanzado los labradores, que no contentos con arar y roturar los baldíos, lindes, caminos y majadas de ganados, lo hacían también en las cañadas destinadas al tránsito del ganado, llegando al extremo de reducirlas y estrecharlas, hasta el término de parecer sendas de cabras. Según los ganaderos, estos atropellos, habían acontecido, a pesar de los mandatos dados por la Mesta, las múltiples providencias anuales de las justicias y el rigor de las penas reflejadas en las Ordenanzas Municipales. Por todo ello se pedía que se castigara con severidad a los culpados, además de hacer un apeo general de todas las cañadas que incluían los términos de la villa y los lugares de la Jurisdicción. Finalmente se decidió

⁹ ADPVA: CC, 13, 264.

¹⁰ ADPVA: CC, 11, 244.

¹¹ ADPVA: CC, 13, 264.

¹² ADPVA: CC, 13, 273.

¹³ ADPVA: CC, 2, 9. Sentencia entre Piñel de Arriba y Castroverde.

¹⁴ Las lámparas eran ramos con los que se adornaban las calles por donde pasaba la procesión.

¹⁵ ADPVA: CC, 11, 244.

¹⁶ ADPVA: CC, 13, 264.

¹⁷ ADPVA: CC, 13, 264, (1784).

que todas las personas que hubieran arado caminos y lindes, los dejaran en su antiguo estado en el plazo de treinta días, en contra de lo cual, se les formaría causa judicial. Al igual que los labradores no tenían reservas a la hora de apropiarse de los bienes concejiles, los pastores tampoco tenían grandes reservas en ello¹⁸ y en 1803, es el concejo el que se queja de los daños que producían los pastores con sus ganados mayores y menores en los montes de la villa y sus lugares. Se exponía que los ganaderos, cuando dormían en el monte, durante las invernadas, cortaban leña para las lumbreras sin aprecio ni consideración, destruyendo los terrenos que ocupaban contraviniendo lo expresado en la ordenanza de montes y otras reales resoluciones y acuerdos del ayuntamiento.

¹⁸ ADPVA: CC, 13, 274, (1803).